

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2476/2536

นาง สำเภา แต่ง สง่า
นาง บู่ ดอนจอหอ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง, มาตรา 1381

จำเลยอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดิน น.ส.3 ก่อนที่โจทก์จะรับซื้อ
ฝาก จาก ส.เมื่อส. ไม่ไถ่ถอนภายในกำหนดโจทก์จึงได้ซึ่งสิทธิครอบครองบ้านและ
ที่ดินพิพาท การที่จำเลยยังคงอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครอง
แทนโจทก์ การที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอน
นิติกรรมการขายฝากระหว่าง ส.กับโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการ
ยึดถือบ้านและที่ดินพิพาทโดยบอกกล่าวแสดงเจตนาไปยังโจทก์ว่าจะไม่ยึดถือบ้าน
และที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไปอันเป็นการแย่งการครอบครองบ้านและที่ดินพิพาท
จากโจทก์แล้วในคดีดังกล่าวนั้นโจทก์ในฐานะจำเลยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอ
ให้ขับไล่จำเลย แม้ต่อมาศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนั้น ซึ่ง
เป็นผลทำให้ฟ้องแย้งของโจทก์ซึ่งมีฐานะเป็นจำเลยจะตกไปด้วยผลของกฎหมาย
ก็ตาม แต่จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องแย้งด้วยหาได้ไม่ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ลบล้างผลแห่ง
การยื่นคำฟ้องแย้งของโจทก์ในคดีก่อน และในคดีดังกล่าวโจทก์และจำเลยต่าง
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2531 การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531
จึงเป็นกรณีสืบเนื่องมาจากฟ้องแย้งเดิมซึ่งโจทก์ได้ใช้สิทธิฟ้องเพื่อเอาคืน ซึ่งการ

ครอบครองภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองแล้ว โจทก์จึงไม่
ขาดสิทธิฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์พร้อม
บ้านตึก 2 ชั้น 1 หลัง โดยโจทก์ซื้อฝากมาจากนางสุภาพ แต่นางสุภาพไม่ไถ่ถอน
ภายในกำหนด โจทก์บอกกล่าวให้นางสุภาพและบริวารออกไปจากบ้านและที่ดินดัง
กล่าว นางสุภาพยินยอมออกไปโดยดี คงเหลือจำเลยและบริวารที่ยังเพิกเฉย ขอให้
ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านและที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
แก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ออกไปจากบ้านและที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า บ้านและที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย โจทก์รับซื้อฝากจากนาง
สุภาพโดยไม่สุจริต จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินและบ้านพิพาท เมื่อจำเลยทราบว่า
นางสุภาพนำไปขายฝากแก่โจทก์จำเลยจึงฟ้องโจทก์และนางสุภาพให้เพิกถอน
นิติกรรมการขายฝากที่สร้างขึ้นโดยไม่ชอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2529 ซึ่งถือว่าจำเลย
ได้แสดงเจตนาครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตลอดมาตั้งแต่วันที่ดังกล่าวโจทก์เพิ่งฟ้อง
คดีนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531 เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความบ้านและที่ดิน
พิพาทค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 300 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านและที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 700

บาท นับตั้งแต่วันที่ 13มิถุนายน 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไป
จากบ้านและที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ 2 ข้อ คือ 1.
จำเลยแย้งการครอบครอง (บ้านและที่ดินพิพาท) จากโจทก์แล้วหรือไม่และ 2. ค่า
เสียหายมีเพียงใด ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีตามประเด็นทั้งสองที่กำหนดไว้แล้วพิพากษา
ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาท จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยแย้ง
การครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์ เมื่อเดือนมีนาคม 2529 โจทก์ฟ้องคดี
นี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531 เกิน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย้งการครอบครองโจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าโจทก์(ที่ถูกจำเลย) และสามีไม่ได้
ขายที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นางสุภาพ จำเลยครอบครองบ้านและที่ดิน
พิพาทเพื่อตนเองมิใช่ครอบครองแทนโจทก์ โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยได้แย้งการ
ครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์แล้วหรือไม่ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็น
ข้อพิพาทไว้ การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น
ทั้งมิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำ
สั่งตามมาตรา 243(1) ประกอบด้วยมาตรา 247 เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาเห็นสมควร
วินิจฉัยไปเสียเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ในปัญหา
ที่ว่า จำเลยแย้งการครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์แล้วหรือไม่ นั้น ข้อเท็จ
จริงรับฟังได้ว่าจำเลยอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทก่อนที่โจทก์จะรับซื้อฝากจาก

นางสุภาพ เมื่อนางสุภาพไม่ใช่สิทธิไถ่ภายในกำหนด โจทก์จึงได้ซึ่งสิทธิครอบครอง บ้านและที่ดินพิพาทการที่จำเลยยังคงอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทจึงเป็นการ ครอบครองแทนโจทก์เมื่อปี 2529 โจทก์มาขับไล่จำเลยให้ออกจากบ้านและที่ดิน พิพาท แต่จำเลยไม่ยินยอมโดยบอกว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย และต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2529 จำเลยได้ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นขอให้ เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากระหว่างนางสุภาพกับโจทก์ถือได้ว่าจำเลยได้เปลี่ยน ลักษณะแห่งการยึดถือบ้านและที่ดินพิพาทโดยบอกกล่าวแสดงเจตนาไปยังโจทก์ว่า จะไม่ยึดถือบ้านและที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไป อันเป็นการแย่งการครอบครองบ้าน และที่ดินพิพาทจากโจทก์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ได้ฟ้องคดีเพื่อเอา คืนซึ่งการครอบครองภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองหรือไม่ ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คดีก่อนจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2529 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1338/2529 ของศาลจังหวัด นครราชสีมาถือได้ว่าจำเลยแย่งการครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทในวันดังกล่าว โจทก์ในฐานะจำเลยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอให้ขับไล่จำเลยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2529 แต่คดีดังกล่าวศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดี ก่อน เนื่องจากจำเลยไม่นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในกำหนดและมีคำสั่งต่อไป ว่าเมื่อศาลสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยหรือโจทก์ในคดีก่อนแล้วฟ้องแย้งของโจทก์ซึ่ง เป็นจำเลยในคดีก่อนจึงตกไปด้วย ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี เนื่องจากจำเลยไม่นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในกำหนดนั้น เป็นเรื่องที่จำเลยใน ฐานะที่เป็นโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้ เพื่อการนั้น ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์แม้ฟ้องแย้งของโจทก์ซึ่งมีฐานะ เป็นจำเลยจะตกไปด้วยก็เป็นไปโดยผลของกฎหมายจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องแย้งด้วย หาได้ไม่ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องแย้งของโจทก์ในคดีก่อน และในคดีดังกล่าวโจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยมีการ

อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2531 การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531 จึงเป็นกรณีสืบเนื่องมาจากฟ้องแย้งเดิมซึ่งโจทก์ได้ใช้สิทธิฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่เวลาถูกแย้งการครอบครองแล้วโจทก์จึงไม่ขาดสิทธิฟ้องร้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาเรื่องค่าเสียหายนั้น โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่าบ้านและที่ดินพิพาทหากนำไปให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท แต่ขอคิดเพียงเดือนละ 1,500 บาทจำเลยไม่นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 700 บาท นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2529 เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาแก้ไขเป็นอย่างอื่น ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ